

문화체육관광부 공무원 근로자 등 관리규정

제정 2008. 7.24. 문화체육관광부훈령 제42호
개정 2009. 9. 1. 문화체육관광부훈령 제105호
개정 2009.12.29. 문화체육관광부훈령 제117호
개정 2012.11.12. 문화체육관광부훈령 제182호
개정 2014. 8. 1. 문화체육관광부훈령 제236호
개정 2015. 3.26. 문화체육관광부훈령 제253호
개정 2017. 7.31. 문화체육관광부훈령 제319호
개정 2020. 3.31. 문화체육관광부훈령 제409호
개정 2025. 5. 8. 문화체육관광부훈령 제549호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 문화체육관광부 본부와 그 소속기관의 공무원 근로자 및 기간제근로자의 인사, 복무 및 보수 등에 필요한 사항을 정하고, 인력운용의 합리성과 효율성 제고를 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "공무직 근로자"라 함은 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 자로 공무원이 아닌 자를 말한다.
2. "기간제근로자"라 함은 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조에 의한 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 자로 공무원이 아닌 자를 말한다.
3. "채용권자"라 함은 공무직 근로자 등의 채용·복무 및 보수 등의 인사에 관하여 권한을 가지는 자로 본부의 각 실·국·단장 및 소속기관의 장을 말한다.
4. "사용부서"는 공무직 근로자 또는 기간제근로자 등을 사용하는 실·국·단 및 소속기관의 각 부서를 말한다.
5. "총괄관리부서"는 문화체육관광부 본부의 조직·인사 담당 부서를 말하며, "관리부서"는 본부 및 소속기관의 조직·인사 관리부서를 말한다.
6. "취업규칙"은 「문화체육관광부 공무원 근로자 등 취업규칙」을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 공무직 근로자와 기간제근로자(이하 '공무직 근로자 등'이라 한다) 등을 채용한 문화체육관광부 본부 및 그 소속기관에 적용한다.

② 공무직 근로자 등의 운영에 관하여 다른 법령에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제4조(공무직 근로자 등의 직종) 공무직 근로자 등의 직종은 [\[붙임1\]](#)과 같다.

제5조(공무직 근로자 등의 대외직명) ① 공무직 근로자 등의 대외직명은 공무직으로 한다.

② 기간제근로자의 대외직명은 계약직으로 한다.

제2장 공무직 근로자 등의 관리

제1절 공무직 근로자

제6조(정원) ① 문화체육관광부 공무직 근로자의 정원은 [\[붙임2\]](#)와 같다.

② 본부와 소속기관 소속 공무직 근로자의 정원은 총괄관리부서에서 매년 정하여 관리한다.

③ 채용권자는 공무직 근로자 등에 대하여 당초 사용목적을 준수하고, 책정된 총 정원 범위 내에서 인력을 효율적으로 관리하여야 한다.

제7조(인력관리계획의 수립 등 관리) ① 채용권자는 업무의 신설·폐지, 업무량의 변화 등을 기초로 [\[붙임3\]](#)의 양식에 따라 다음연도 공무직 근로자 등의 인력관리계획을 수립하고, 매년 [11월 말일까지](#) 총괄관리부서에 제출하여야 한다.

② 채용권자는 다음연도 공무직 근로자 정원의 증원·감원이 필요한 경우 제1항에 따른 인력관리계획 제출 시 [\[붙임4\]](#)을 첨부하여야 한다.

③ 총괄관리부서는 제2항에 따라 제출된 증원·감원 계획을 검토하여 다음연도 인력운영계획을 수립하고, 본부 및 소속기관에 통보하여야 한다.

④ 채용권자는 [\[붙임5\]](#)의 양식에 따라 공무직 근로자 및 기간제근로자의 운영현황을 매년 1월과 7월 총괄관리부서에 제출하여야 한다.

제8조(정원의 수시협의를) ① 채용권자는 본 관리규정 제7조제3항에 따라 통보된 정원을 기준으로 하여 공무직 근로자를 관리하여야 한다.

② 연도 중 공무직 근로자 정원의 증원·감원이 필요한 경우, 사용부서는 업무량 등을 기초로 관리부서 및 예산관리부서와 협의하여야 한다.

③ 채용권자는 제2항에 따라 공무직 근로자 정원의 증원·감원이 필요한 경우 [\[붙임4\]](#)을 작성하여 총괄관리부서와 협의하여야 하며, 협의 없이 증원·감원을 하여서는 아니된다.

제2절 기간제근로자 및 파견·용역근로자

제9조(기간제근로자의 채용) ① 채용권자는 기간제근로자를 채용하려는 경우, 「문화체육관광부 비정규직 채용 사전심사제 운영방안」에 따른 사전심사 절차를 진행하여야 한다.

② 기간제근로자의 근로계약기간은 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」

제4조에 따르되, 필요한 최소한의 기간으로 하여야 한다.

제10조(파견·용역근로자의 사용) 채용권자는 파견·용역근로자를 사용하려는 경우, 「문화체육관광부 비정규직 채용 사전심사제 운영방안」에 따른 사전심사 절차를 진행하여야 한다.

제3장 인사 및 복무

제1절 채용

제11조(공무직 근로자 등의 채용방식) ① 채용권자는 채용과정 전반을 공정하고 투명하게 운영하여야 하며, 공개채용을 원칙으로 한다.

② 채용권자는 본 규정과 「문화체육관광부 공무직 근로자 취업규칙」, 「문화체육관광부 공무직 근로자 등 공정채용지침」에서 정한 방식에 따라 채용해야 하며, 해당 취업규칙 및 관계규정 범위내에서 구체적인 채용 방식을 따로 정할 수 있다.

③ 채용권자는 제23조의 정년을 초과하지 않은 자를 채용하여야 한다. 단, 인력수급이 어렵거나, 근로자의 전문성 등이 요구되는 경우에는 제9조제1항의 절차를 거쳐 제23조의 정년을 초과한 자를 기간제근로자로 채용할 수 있다.

④ 채용권자는 채용된 공무직 근로자 등에 대하여 근로계약의 체결, 사회보험 등의 가입, 내외부망 접근권한 부여 등 관계 법령 및 취업규칙에서 정한 바에 따라 조치하여야 한다.

⑤ 채용권자는 새로 채용한 공무직 근로자 등에 대하여 최초로 근무를 시작한 날부터 3개월간 수습기간을 둘 수 있다. 단, 이 경우 공고문에 포함하여야 하며, 근로계약서에 해당 내용을 명시하여야 한다.

제12조(채용 또는 계약종료 등의 통보) 본부 및 소속기관 사용부서의 장은 공무직 근로자 등을 채용하거나 근로관계를 종료하는 경우 즉시 [붙임6]에 따라 해당 기관의 관리부서에 통보하여야 한다.

<신설> 제13조(신분증) ① 채용권자는 공무직 근로자 등의 신분증을 취업규칙에서 정한 바에 따라 발급할 수 있다.

② 채용권자는 제1항에 따른 신분증을 발급받은 공무직 등(발급신청 공무직 포함)이 신청하는 경우 모바일 신분증을 발급할 수 있다.

③ 공무직 근로자 등의 신분증 관리, 휴대 및 폐용방법 등(모바일 신분증 포함)에 관하여는 「국가공무원 복무규칙」을 준용한다.

④ 공무직 근로자 등은 근로관계가 종료된 경우 신분증을 즉시 반납하여야 한다.

제2절 복무

제14조(복무관리) ① 채용권자는 근태상황을 기록·관리하여 정상적인 업무수행이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

② 채용권자는 공무원 근로자 등의 인적사항, 채용, 포상, 근로관계 종료 등을 포함한 기록을 작성·관리하여야 한다.

③ 근무상황별 복무처리 방법은 취업규칙으로 정한다.

④ 채용권자는 공무원 근로자 등이 다음 각 호의 의무를 준수하도록 관리하여야 한다.

1. 성실근로의 의무
2. 비밀유지의 의무
3. 품위의지의 의무
4. 청렴의무
5. 직장이탈 금지
6. 영리업무의 금지

⑤ 채용권자는 공무원 근로자 등이 제4항의 의무를 준수하지 않는 경우 징계 등 필요한 조치를 할 수 있다.

제15조(근로시간 및 근무상황) 문화체육관광부는 취업규칙에 근로시간, 유급휴일, 연차유급휴가, 공가, 병가, 기타 휴가에 관한 사항을 정해야 한다.

② 채용권자는 공무원 근로자 등의 근로시간 및 근무상황을 관리하여야 하며, 구체적인 운영방법은 취업규칙에서 정한다.

제16조(인사) 채용권자는 공무원 근로자 등의 인사관리를 위하여 근무성적평가를 실시하여야 한다.

② 채용권자는 법정 의무교육을 실시하여야 하며, 필요시 공무원 근로자 등의 직무능력향상을 위하여 보수교육을 실시할 수 있다.

③ 채용권자는 필요시 승급제도, 전환배치 등을 시행할 수 있다.

제17조(휴직 및 복직) 채용권자는 공무원 근로자 등이 휴직원을 제출하는 경우 휴직을 승인할 수 있다. 다만, 기간제근로자의 휴직기간은 당해 계약기간만료일을 초과할 수 없다.

② 채용권자는 취업규칙에서 정하는 사유에 해당하는 경우에는 본인의 의사에도 불구하고 휴직을 명할 수 있다.

③ 휴직기간 중의 준수사항, 보수, 계속근로기간, 복직 등은 취업규칙에서 정한다.

제3절 보수 및 복리후생

제18조(보수) ① 공무원 근로자 등의 보수는 예산관리부서와 협의를 거쳐 담당 업무의 특성, 난이도 및 자격조건, 근무연수, 임금교섭, 관계 법령 등을 고려하여 채용권자가 정한다. 또한 채용권자는 공무원 근로자 등의 봉급, 수당 등 관련 예산을 「예산편성지침」에 의거 적정하게 편성하여야 한다.

② 사용부서는 매년 채용권자가 결정한 임금조정률 또는 임금조정 방안에 따라 매년 공무원 근로자 등의 임금을 조정하여야 한다. 다만, 업무량 조정, 임금체계 개편 등의 특별한 사유로 별도의 임금조정이 필요한 경우 관리부서와 협의하여야 한다.

③ 채용권자는 소득세, 주민세, 사회보험 근로자 부담금 등 관계 법령에서 정하는 금품 등을 보수에서 공제하고 지급하여야 한다.

④ 퇴직급여 및 각종 법정부담금을 보수와 별도로 집행하여야 하며, 연차유급휴가 미사용수당 등 법정수당의 지급에 대하여는 「연도별 예산 및 기금운용계획 집행지침」이 정하는 바에 따른다.

⑤ 임금의 계산, 지급 방법 등은 취업규칙 또는 근로계약서에서 별도로 정하며, 정한 바가 없는 경우 「근로기준법」에 따른다.

⑥ 채용권자는 기관 및 업무의 특성을 고려하여 제1항과 제2항의 범위 내에서 구체적인 보수지침을 운영할 수 있다.

제19조(퇴직급여) 채용권자는 「근로자퇴직급여보장법」에 따른 하나이상의 퇴직급여 제도를 설정하여야 한다.

② 채용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 퇴직금을 중간 정산 하거나 퇴직 적립금을 중도인출할 수 있다.

1. 퇴직금제도를 설정한 경우 : 근로자가 주택구입 등 「근로자퇴직급여보장법 시행령」 제3조에서 정하는 사유로 [붙임7]의 퇴직금 중간정산 신청서를 작성하여 제출하는 경우
2. 확정기여형퇴직연금제도를 설정한 경우 : 근로자가 주택구입 등 「근로자퇴직급여보장법 시행령」 제14조에서 정하는 사유로 적립금을 중도인출 하는 경우

제20조(복리후생) 채용권자는 예산의 범위 내에서 맞춤형 복지제도를 운영할 수 있다.

② 채용권자는 공무원 근로자 등에게 복지후생시설을 이용하게 하거나 근무복지금 등의 복리후생제도를 운영 할 수 있다.

제4절 표창, 징계 등

제21조(표창 등) 채용권자는 행정발전에 기여하고 업무를 성실히 수행하여 타의 모범이 되는 공무원 근로자 등을 발굴하여 표창 및 포상할 수 있다.

제22조(징계) ① 채용권자는 공무직 근로자 등이 취업규칙에 정하는 징계사유에 해당하는 경우 징계하여야 한다.

② 징계의 종류, 징계위원회 구성, 징계절차 등은 취업규칙에서 정한다.

③ 채용권자는 공무직 근로자 등이 징계사유에 준하지 않는 경우 단순경고·주의 조치를 할 수 있다.

제23조(손해배상) 채용권자는 공무직 근로자 등이 고의 또는 중과실로 재산상의 손해가 발생한 때에는 당해 공무직 근로자 등이 그 손해액을 배상하도록 하여야 한다.

제5절 근로계약의 종료

제24조(정년) ① 공무직 근로자 등의 정년은 만 60세를 원칙으로 한다.

② 제1항에도 불구하고, 관계 법령에서 정하거나 취업규칙에서 별도로 정한 바가 있는 경우 그에 따른다.

제25조(계약의 해지 등) ① 채용권자는 공무직 근로자 등이 취업규칙에서 정한 사유에 해당하는 경우 퇴직조치를 하여야 한다.

② 채용권자는 공무직 근로자 등이 취업규칙에서 정한 사유에 해당하는 경우 근로계약을 해지하거나 재계약을 하지 않을 수 있다.

③ 공무직 근로자 등의 퇴직일은 취업규칙에서 정한다.

④ 제1항과 제2항에 따라 근로관계 종료 사유가 발생한 경우 「근로기준법」 제23조부터 제27조까지의 해고에 관한 규정을 준용한다.

⑤ 본부 및 소속기관 사용부서의 장은 공무직 근로자 등을 계약 해지한 때에는 제12조에 따라 지체 없이 그 사실을 해당기관의 관리부서에 통보하여야 한다.

제4장 기타

제26조(자체 운영 규정 제정·시행) 채용권자는 공무직 근로자 등의 운영과 관련하여 규정의 범위 내에서 직종별 특성 및 정원 등을 감안하여 자체 운영 규정을 제정·시행할 수 있다.

제27조(산업안전보건 및 재해보상) ① 채용권자는 재해예방 의무를 부담하며, 「산업안전보건법」을 준수하여야 한다.

② 채용권자는 공무직 근로자 등이 업무상 부상 또는 질병에 걸린 경우와 사망하였을 때 「산업재해보상보험법」에 의하며 「산업재해보상보험법」의 적용을 받지 않는 경우 「근로기준법」이 정하는 바에 따라 보상한다.

제28조(갑질행위의 금지) ① 본부와 그 소속기관의 모든 공무원 및 공무직 근로자 등은 공무직 근로자 등에 대하여 부당한 지시·성비리·폭언과 인사, 처우 등을 하여서는 아니된다.

② 채용권자는 제1항에 따른 갑질행위가 신고된 경우 사실관계를 파악하여 행위자에게 주의·경고 및 시정 요구를 하거나 징계 등의 인사조치를 할 수 있다.

제29조(장애인고용 노력) ① 채용권자는 근로자 신규채용시 장애인이 적극 지원할 수 있도록 다양한 공고 채널을 이용하거나, 공고문에 우대사항을 명시하는 등의 노력을 하여야 한다.

② 채용권자는 채용 시 장애인 근로자에 대한 가점부여 등의 방안을 강구하여 장애인고용률을 높이기 위한 노력을 하여야 한다.

③ 총괄관리부서는 매년 1월 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에서 규정하고 있는 장애인 의무고용률을 전체 부서 및 소속기관에 통보하고 채용권자는 이를 준수하기 위하여 노력하여야 한다.

제30조(증명서의 발급) 채용권자는 공무직 근로자 등이 재직증명서 또는 경력증명서의 발급을 요청하는 경우 [붙임8]에 따라 증명서를 발급하여야 한다. 단, 별도의 관리시스템을 사용하는 기관은 동 시스템으로 대체할 수 있다.

제31조(다른 법률과의 관계) 이 규정에 정함이 없는 사항에 대하여는 「근로기준법」, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「근로자퇴직급여 보장법」, 「고용보험법」 등에서 정하는 바에 따른다.

부칙 <제 호, 2025. . .>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[붙임 1] 공무직 근로자 등 직종표(제4조 관련)

연번	직종명	직무	연번	직종명	직무
1	사무원	서류정리, 문서수발, 자료집계, 문서입력 등 사무업무를 수행 (비서, 교무보조 포함)	11	운전원	기관의 차량을 운행 하고 차량상태를 관리
2	전산원	컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 문제를 해결	12	주차관리원	무료 또는 유료 주차시설을 운영·관리·안내(주차 단속원 포함)
3	연구원	이공계, 인문사회계 분야의 각종 연구업무 및 보조업무 수행	13	시설물관리원	기계, 전기, 통신, 소방, 영선, 조경 등의 시설관리 및 유지 보수
4	고객관련 업무 종사자	고객이나 방문객을 안내 하고 각종 정보제공(매표 업무, 전시해설 등 포함)	14	시설물(건물) 청소원	사무실, 공공건물 등에서 내·외부 청소
5	(전화)상담원	방문고객 및 상담전화로 걸려오는 민원사항 접수 등 서비스 제공	15	교육원	교육 사업, 프로그램 운영 보조, 교육장비 관리 등 교육 관련 업무 수행
6	의료업무 종사자	환자에게 진료, 치료, 간호 등의 보건·의료서비스 제공	16	방송업무 종사자	방송기사 작성, 방송기술 관리, 방송 매체 운영 등 방송 관련 업무 수행
7	사서 및 기록물 정리원	도서관 및 자료실에서 도서 및 자료 관리	17	공연 및 무대 업무 종사자	공연전시 보조, 무대운영 보조, 무대시설 관리 등 업무 수행
8	영양사, 조리사, 조리원	식단 계획 및 식재료 준비 등 음식 조리	18	홍보원	홍보, 고객유치, 홍보채널 운영 보조 등 홍보 관련 업무 수행
9	경비원	건물의 출입자를 점검하고 도난, 화재 등 위험방지와 재산감시	19	학예원	소장품 등록·보존·관리, 학예업무 보조업무 등 수행
10	통번역원	통역, 번역, 국제교류 등의 통번역 업무 수행	20	기타	유사직종이 없는 경우

[붙임 2] 공무직 근로자 정원(제6조 관련)

※ 별첨

[붙임 3] 공무원 근로자 등 인력관리계획(예시)(제7조 제1항 관련)

공무원 근로자 등 인력관리계획(예시)

< 기관명 >

□ 인력계획

직종	업무내용	인력 구성(현원)				2020년 공무직 정원	2021년 공무직 추가수요	2021년 공무직 정원(안)	2021년 정원 세부내역
		소계	공무직	기간제					
				전일제	초단시간				
사무 (보조)원	비서, 자원봉사 관리 등	9	2	7	-	3	-	3	- 비서 2 - 채용보조 1
사서 및 기록물 정리원	정보자료실 운영, 도서관리	7	2	3	2	1	1	2	-본관 운영 -자료실 운영
전산 (보조)원	웹디자인, 프로그램 유지보수 등	7	4	3	-	4	-	4	-하단참조
고객관련 업무종사자	안내데스크 및 전시해설 등	24	13 (초과현원 1)	11		12	1	13	-전시 안내 (멘토사업 등)
합 계								18	

□ 검토의견

- (사무보조원) 상시·지속적인 비서 업무는 기능직공무원의 인력 부족으로 인하여 인력 확보가 필요한 상황이며, 정규직 신규채용 업무를 보조하는 인력, 문화행사홍보를 위한 전문인력의 필요성이 지속 인정
- (사서 및 기록물정리원) 도서관 운영을 위한 사서보조 인력의 정원 지속 인정, 2차 소속기관의 사서직 공무원 정원 확보가 어려운 관계로 공무직 정원 증원
- (전산보조원) 전산 프로그램 개발, 온라인출판, 홈페이지 디자인 및 콘텐츠 개발 등 전문인력의 필요성이 지속 인정
 - * 본관(전산프로그램 개발 1, 온라인출판 1, 홈페이지 디자인 및 콘텐츠 개발 1) / 2차 소속기관(전산프로그램 개발 1)
- (고객관련 업무종사자) 외국어 전시해설 및 안내 서비스를 요하는 직원인 경우 전시 내용 및 업무경험, 외국어에 대한 전문성이 요구되며, 청년멘토단 운영 및 민간해설사 신고제 운영 등은 업무경험과 전문성을 갖춘 상시·지속적인 업무로서 공무직 정원 증원

[붙임 4] 공무직 근로자 정원조정 협의서(요청부서 작성) (제7조 제2항 관련)

공무직 근로자 정원조정 협의서(요청부서 작성)

요청 부서명		협조 부서명			정원조정 인원			조정 직종	
					00명			홍보원 → 사무원	
조정 상세내역									
부서 간 조정	직종명	조정 전			조정 후			비고 (증감 표시)	
		정원	현원	결원	정원	현원	결원		
(부서명)	사무원								
	홍보원								
	...								
(부서명)	사무원								
	홍보원								
	...								
조정 사유									
조정 필요성									
예산 적정성									
<해당 실·국·소속기관 정원조정 후 현황>									
부서명	직종명	변경 전		변경 후		비고 (증감 표시)			
		정원	현원	정원	현원				
합 계						변경 전후 정원 및 현원 인원은 같아야 함.			

(요청부서) 0000 과장 (서명 또는 인)

(협조부서) 0000 과장 (서명 또는 인)

[붙임 5] 공무직 근로자 정원조정 협의서(요청부서 작성) (제7조 제4항 관련)

공무직 근로자 등 운영현황

기관명 :

(20 년 12월 말/6월 말 기준)

[illegible]

* 직종명은 붙임1의 기준에 따라 작성 요망

* $A=B+C+D+E, F=G+H$

[붙임 6] 공무직 근로자 등 임면 보고(제12조 관련)

공무직 근로자 등 임면 보고

기관명 :

직종	성명	성별	나이	최초 고용일	구분 (채용·해지 · 퇴직 등)	채용 등 년월일	근속 기간 (월)	평균 월보수액 (천원)

본인 _____은 「근로자퇴직급여 보장법」 제8조제2항 및 「동법 시행령」 제3조에 따라 다음과 같은 퇴직금 중간정산 신청을 제출하며, 이와 관련하여 다음사항을 준수할 것을 서약합니다.

- ① 본인은 퇴직금 중간정산시 관련 규정을 충분히 숙지하고 이를 충실히 준수·이행하며, 동 규정에 의거하여 중간정산 퇴직금을 수령함에 이의가 없음을 확약합니다.
- ② 당해 퇴직금 중간정산이후 퇴직금 산정을 위한 계속근로연수 및 퇴직지급률은 정산 시점부터 새로이 기산됨을 숙지하고 있으며, 이에 이의가 없음을 확약합니다.
- ③ 퇴직금 중간정산으로 기관의 재산 및 기타 손실을 초래한 경우에는 민·형사상 책임이 본인에 있음을 확약합니다.

소	속	직 종	성 명	생년월일
주 소				

[illegible]

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지] 60g/m²(재활용품)